

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 98/2538

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

นาย ประดิษฐ์ สุโชคชัยกุล

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 27

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยมี ข้อจำกัดไม่ให้สิทธิผู้ขอจดทะเบียนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า"ใช้งานหนักอย่างมั่นใจ"และคำว่า"คือคุณภาพ"ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ยื่นขอจดทะเบียนจึงมีสาระสำคัญอยู่ที่รูปข้างยี่นอยู่ในกรอบรูปหกเหลี่ยมและคำว่า"ตราช้าง"เมื่อเครื่องหมายการค้ารูปข้างของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนมีลักษณะเด่นอยู่ที่ตัวข้างยี่นหันหน้าไปทางซ้ายยกเข้าหน้าซ้ายงอเล็กน้อยลงลงยี่นอยู่ในกรอบรูปหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ตัดกันรอบตัวข้างส่วนเครื่องหมายการค้ารูปข้างของจำเลยที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะเด่นอยู่ที่ตัวข้างยี่นหันหน้าไปทางซ้ายยกเข้าหน้าซ้ายเหยียบถึงซุงวงขึ้นเหนือศีรษะอยู่ในกรอบรูปหกเหลี่ยมมีเส้นโค้งลากจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งของรูปหกเหลี่ยมเหมือนดาวรอบตัวข้างเครื่องหมายการค้ารูปข้างของโจทก์และจำเลยจึงมีลักษณะสำคัญอยู่ที่ตัวข้างยี่นหันหน้าไปทางซ้ายในกรอบรูปหกเหลี่ยมเหมือนกันส่วนรูปข้างของจำเลยที่ยื่นยกเข้าหน้าซ้ายเหยียบถึงซุงวงขึ้นและเท้าทั้งสองคู่หน้าหลังยี่นแยกออกจากกันเป็นข้อแตกต่างในรายละเอียดของลักษณะการยี่นและการวางวงของรูปข้างในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแม้จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวก50ชนิดสินค้ากระเบือปูนถึงพลาสติกใส่ปูนเกรียงฉาบปูนต่างจำพวกกับสินค้าของโจทก์แต่ก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าวัสดุก่อสร้างของโจทก์ในจำพวกที่17ซึ่งโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้และได้

โฆษณาทางสื่อมวลชนจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ผู้รับเหมาก่อสร้างเรียกขาน
สินค้าของโจทก์ว่าตราช้างมาตั้งแต่พ.ศ.2517ก่อนจำเลยยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและคำว่าตราช้างดังกล่าวในพ.ศ.2529ถึง10ปีเศษ
เครื่องหมายการค้ารูปช้างและคำว่าตราช้างของจำเลยจึงเป็นการเลียนแบบ
เครื่องหมายการค้ารูปช้างของโจทก์จนอาจทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดว่า
เครื่องหมายการค้าและสินค้าของจำเลยเป็นของโจทก์โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจึงมีสิทธิตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้าพ.ศ.2477ที่จะฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจด
ทะเบียนและให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า รูป ช้างใน กรอบรูป หก
เหลี่ยม ยืน หัน หน้า ไป ทาง ซ้าย ใน ท่า งอ เข้า หน้าด้าน ซ้ายและ ลด งวง ลง ซึ่ง
จดทะเบียน ไว้ แล้ว สำหรับ สินค้า จำพวก 17สินค้า ปูนซีเมนต์ จำเลย ยื่น คำขอ
จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า รูป ช้างใน กรอบรูป หก เหลี่ยม ยืน หัน หน้า ไป
ทาง ซ้าย ขา หน้าด้าน ซ้าย งอ ขึ้นเหยียบ ถัง และ ชู งวง ขึ้น และ คำ ว่า "ตรา ช้าง
คือ คุณภาพ " อยู่ ได้ รูป ช้างกับ "ใช้ งานหนัก อย่าง มั่นใจ ต้อง ตรา ช้าง" อยู่ ข้าง
รูป ช้างโดย ทั้งหมด อยู่ ใน กรอบ สีเหลี่ยมผืนผ้า สำหรับ สินค้า จำพวก 50ทั้ง
จำพวก ยกเว้น กรอบรูป ดิน น้ำมัน ซอล์กซิด ผ้า ซอล์กฝน หัวคิวบิลเลียด โจทก์
คัดค้าน คำขอ จดทะเบียน ดังกล่าว แต่ นายทะเบียนยก คำคัดค้าน ขอให้ห้าม มิให้
จำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า รูป ช้างใน รูป ประติษฐ์ หก เหลี่ยม และ คำ ว่า "ตรา
ช้าง" และ ให้ เพิกถอน คำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เลขที่ 154592 ของ
จำเลย

จำเลย ให้การ ว่า เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย แตกต่าง กับ ของ โจทก์ เพราะ ช้าง ของ โจทก์ ลด งวง ลง ของ จำเลย ชู งวง ขึ้น และ ส่วนประกอบ อื่น ๆ ก็ แตกต่าง กัน ทั้ง โจทก์ ใช้ เครื่องหมายการค้า กับ สินค้า ปูนซีเมนต์ส่วน ของ จำเลย ใช้ กับ สินค้า ประเภท ถัง ปูน เกรีย ยงฉาบปูน กระบะ ถี้อ ปูนและ เครื่องมือ ของ ช่าง ปูน อื่น ๆ โจทก์ ไม่มี สิทธิ ห้าม จำเลย ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว

ศาลชั้นต้น พิพากษา ห้าม มิให้ จำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า รูป ช้างใน รูป ประติษฐ์ หก เหลี่ยม และ คำ ว่า "ตรา ช้าง" เครื่องหมาย หนึ่งเครื่องหมาย ใด หรือ รวมกัน และ ให้ เพิกถอน คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ตาม คำขอ จดทะเบียน เลขที่ 154592

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า คดี มี ปัญหา ตาม ฎีกา โจทก์ ว่า เครื่องหมายการค้า ที่ จำเลย ยื่น ขอ จดทะเบียน ตาม คำขอ เลขที่ 154592 เป็น การเลียนแบบ ให้ มี ลักษณะ เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ที่ ได้ จดทะเบียน ไว้ ก่อน แล้ว จน ถึง นั้น ได้ว่า เป็น การ ลวง สาธารณชนหรือไม่ พิเคราะห์ แล้ว ตาม คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลยเอกสาร หมายเลข จ. 18 มี ข้อจำกัด ไม่ให้ สิทธิ ผู้ขอ จดทะเบียน แต่ ผู้เดียวที่ จะ ใช้ คำ ว่า "ใช้ งาน หนัก อย่าง มั่นใจ " และ คำ ว่า "คือ คุณภาพ "ดังนั้น เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ที่ ยื่น ขอ จดทะเบียน จึง มี สาระสำคัญอยู่ ที่ รูป ช้าง ยื่น อยู่ ใน กรอบรูป หก เหลี่ยม และ คำ ว่า "ตรา ช้าง"เห็นว่า เครื่องหมายการค้า รูป ช้าง ของ โจทก์ ที่ ได้ จดทะเบียน ไว้

ก่อนมี ลักษณะ เต๋นอยู่ ที่ ตัว ชำ งยีน หั้น หน้า ไป ทาง ช้าย ยก เข้า หน้า ช้ายงอ เล็กน้อย ลด งวง ลง ยีน อยู่ ใน กรอบรูป หก เหลี่ยม มี เส้น ไช วัตัด กันรอบ ตัว ชำ ง ส่วน เครื่องหมายการค้า รูป ชำ งของ จำเลย ที่ ขอ จดทะเบียนมี ลักษณะ เต๋นอยู่ ที่ ตัว ชำ งยีน หั้น หน้า ไป ทาง ช้าย ยก เข้า หน้า ช้ายเหยียบ ถึง ชู งวง ขึ้นเหนือ ศีรษะ อยู่ ใน กรอบรูป หก เหลี่ยม มี เส้นโค้งลาก จาก มุม หนึ่ง ไป ยัง อีก มุม หนึ่ง ของ รูป หก เหลี่ยม เหมือน ดาว รอบ ตัว ชำ งเครื่องหมายการค้า รูป ชำ งของ โจทก์ และ จำเลย จึง มี ลักษณะ สำคัญอยู่ ที่ ตัว ชำ งยีน หั้น หน้า ไป ทาง ช้าย ใน กรอบรูป หก เหลี่ยม เหมือนกันส่วน รูป ชำ งของ จำเลย ที่ ยีน ยก เข้า หน้า ช้าย เหยียบ ถึง ชู งวง ขึ้นและ เข้า ทั้ง สอง คู่ หน้า หลัง ยีน แยก ออก จาก กัน เป็น ข้อแตกต่าง ในรายละเอียด ของ ลักษณะ การ ยีน และ การ วาง งวง ของ รูป ชำ งใน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ เพียง เล็กน้อย เท่านั้น แม้ จำเลย จะ ใช้ เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว กับ สินค้า จำพวก 50 ชนิด สินค้า กระบะ ถือ ปูนถัง พลาสติก ใส่ ปูน เกรีย งบาปูน ต่าง จำพวก กับ สินค้า ของ โจทก์แต่ ก็ เป็น สินค้า ที่ เกี่ยวเนื่อง กับ สินค้า วัสดุ ก่อสร้าง ของ โจทก์ใน จำพวก ที่ 17 ซึ่ง โจทก์ ได้ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ไว้และ ได้ โฆษณา ทาง สื่อมวลชน จน เป็น ที่ รู้ จัก แพร่หลาย ใน หมู่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เรียกขาน สินค้า ของ โจทก์ ว่า ตรา ชำ งมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ก่อน จำเลย ยื่น ขอ จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า และ คำ ว่า ตรา ชำ งดังกล่าว ใน พ.ศ. 2529 ถึง 10 ปี เศษ ข้อเท็จจริง ดังกล่าว จึง พังได้ ว่าจำเลย มี เจตนา ขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า รูป ชำ งและ คำ ว่าตรา ชำ ง เลียนแบบ เครื่องหมายการค้า รูป ชำ งของ โจทก์ โดย ทำให้คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า รูป ชำ งของ โจทก์ ที่ ได้ จดทะเบียนไว้ ก่อน แล้ว จน อาจ ทำให้ ประชาชน สับสน หลงผิด ว่า เครื่องหมายการค้าและ สินค้า ของ จำเลย เป็น ของ โจทก์ โจทก์ ซึ่ง เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า จดทะเบียน จึง มีสิทธิ ตาม มาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.

2477 ที่ จะ ฟ้อง ขอให้ห้าม จำเลย ใช้เครื่องหมายการค้า ที่ ขอ จดทะเบียน และ ให้
เพิกถอน คำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ของ จำเลย เสีย ได้ คำ
พิพากษา ศาลอุทธรณ์ไม่ต้อง ด้วย ความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา โจทก์ ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมาน เวทวินิจ-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>